

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2809/2537

นายพ่ายพ นาควิสุทธิ

ผู้ร้อง

นายฮวด ขวัญไกรศิริ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายเฉลิมชัย อัมระนันท์ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของผู้ร้อง เป็นการโต้แย้งว่าผู้คัดค้านสุจริตหรือไม่ เป็นฎีกา ข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด

ผู้ร้องเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับศาลอุทธรณ์ ภาค 2 มิได้พิพากษายืนตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น ผู้ร้องยอมฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ได้อีกทั้งฎีกาของผู้ร้องก็ยังมีปัญหาข้อกฎหมายด้วยว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 10 ปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว ผู้คัดค้านจดทะเบียนรับโอนที่ดิน พิพาทมาโดยไม่สุจริต ผู้ร้องยอมยกเป็นข้อต่อสู้ผู้คัดค้าน ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299,1300โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 141)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 461ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีเฉพาะส่วนตามเส้นสีเขียวในเอกสารหมาย ร.4 เนื้อที่

ประมาณ 3 ไร่ 7 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1382 และคำขออื่นของผู้ร้องนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง ขอของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 135)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 138)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านได้รับโอน กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต แม้ผู้ร้อง จะได้ครอบ ครองจนได้กรรมสิทธิ์แล้วก็ตาม แต่เมื่อยัง มิได้จดทะเบียนการได้มาก็ไม่อาจยกขึ้น ต่อสู้ผู้คัดค้าน ได้ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้คัดค้านจดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาท มาโดยไม่ สุจริต จึงเป็นฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังมา อันเป็นฎีกาใน ปัญหา ข้อเท็จจริง เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่ เกินสองแสนบาท จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ อันเป็นกฎหมาย ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ร้องยื่น ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของผู้ร้องชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านได้รับโอน กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต แม้ผู้ร้อง จะได้ครอบ ครองจนได้กรรมสิทธิ์แล้วก็ตาม แต่เมื่อยัง มิได้จดทะเบียนการได้มาก็ไม่อาจยกขึ้น

ต่อสู้ผู้คัดค้าน ได้ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้คัดค้านจดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาท มาโดยไม่
สุจริต จึงเป็นฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังมา อันเป็นฎีกาใน
ปัญหา ข้อเท็จจริง เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่
เกินสองแสนบาท จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ อันเป็นกฎหมาย ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ร้องยื่น
ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของผู้ร้องชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(อากร อັชกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>